

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2251/2538

นายมังกรหรือกอน กัดแสม

โจทก์

นายดอน จันทรกระจำง

จำเลย

นายสมนึก วัดตุวัฒนา ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีใน ชั้นฎีกาอย่างคน
อนาถาศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งว่าจำเลย มิใช่คนยากจนจริง จึงให้ยกคำร้อง
หากจำเลยจะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางภายในกำหนด 10
วัน นับแต่วันนี้ จำเลยเห็นว่าจำเลยไม่สามารถนำที่พิพาทไปจำหน่ายจ่ายโอน หรือนำ
ไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ เนื่องจากที่พิพาท เป็นที่ดินที่มีการฟ้องร้องกันอยู่
จำเลยประกอบอาชีพทำนาและ ยังต้องกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน
จำเลย จึงมีฐานะยากจนจริงไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาล ในชั้นฎีกา
ได้ ประกอบกับจำเลยมีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่ง อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีในชั้น
ฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107) ศาล
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดิน
พิพาทตามหนังสือแจ้งการครอบครองเลขที่ 2 หมู่ที่ 18 ตำบล บางไทรป่า อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ในส่วนที่จำเลยครอบครองอยู่ตามแนวเส้นสีเขียวใน
เอกสารหมาย ล.1 ให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของ
ศาลแทนการแสดง เจตนา หากไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ให้นำที่ดินพิพาทส่วนของ
โจทก์ จำเลยออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินแบ่งแก่โจทก์และจำเลยตามส่วน จำเลย

ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งตั้ง
กล่าว (อันดับ 97 แผ่นที่ 3, ที่ 2,104 แผ่นที่ 2) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลย
เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสีย ค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ
จำเลยหากจำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยนำเงิน ค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 30 วัน นับแต่ วันทราบคำสั่งนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลย
เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสีย ค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ
จำเลยหากจำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยนำเงิน ค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 30 วัน นับแต่ วันทราบคำสั่งนี้

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น